

## Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej **eService** lub **Administrator**) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, kod pocztowy 01-102.
2. Z Administratorem można skontaktować się przez adres e-mail: [RODO@eservice.com.pl](mailto:RODO@eservice.com.pl), telefonicznie pod numerem 22 533 22 22 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. eService wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Korespondencję w tej sprawie można przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail: [dpo@globalpay.com](mailto:dpo@globalpay.com) lub pisemnie na adres: Bird & Bird DPO Services SRL, z siedzibą Avenue Louise 235 b 1, 1050 Bruksela, Belgia.
4. Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu:
  - a. wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwane dalej **RODO**), a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  - b. przeprowadzenia weryfikacji w ramach oceny ryzyka przed nawiązaniem współpracy w zakresie danych znajdujących się w ogólnodostępnych źródłach, takich jak rejestry informacji gospodarczej i strony internetowe oraz informacje dostępne publicznie – podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na eService na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
  - d. wypełnienia obowiązków ciążyących na eService na mocy Regulaminów OP lub Standardów PCI DSS – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, który polega na zapewnieniu zgodności ze standardami branżowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - e. badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie obowiązywania umowy jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes eService to pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu obowiązywania umowy podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest wyrażona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  - f. badań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes eService to prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  - g. kierowania do Pani / Pana treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes eService polega na kierowaniu do Pani / Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową, przez SMS / MMS lub przez Portal Klienta w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani / Pan zgodę;
  - h. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani / Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów z Grupy Kapitałowej eService oraz partnerów biznesowych eService podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  - i. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w szczególności typu chargeback – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - j. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także windykacji długów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane:
  - a. Bankowi PKO BP S.A,
  - b. Podmiotom Powiązanym Banku,
  - c. Podmiotom Powiązanym i agentom eService,
  - d. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  - e. podmiotom, które świadczą na rzecz eService usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią / Panem umowy, m.in. takie jak obsługa infolinii eService, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  - f. operatorom pocztowym i kurierom,
  - g. bankom w zakresie realizacji płatności,
  - h. organom uprawnionym do otrzymania Pani / Pana danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, które dostarczają usługi dla eService, znajdującym się również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownej umowy, zawierającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan otrzymać kopię przekazanych danych lub informacje o miejscu udostępniania danych – w tej sprawie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez eService. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani / Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych oświadczenie o wycofaniu zgody należy kierować drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres e-mail: [RODO@eservice.com.pl](mailto:RODO@eservice.com.pl).
9. Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
11. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
12. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani / Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów, dla których podstawą jest uzasadniony interes, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych wniesienie sprzeciwu powinno odbywać się pisemnie na adres siedziby lub elektronicznie na adres e-mail: [RODO@eservice.com.pl](mailto:RODO@eservice.com.pl).
13. Podanie danych osobowych jest wymagane przez eService w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez eService jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez eService dostępne jest w sekcji Polityka prywatności na stronie [eservice.pl](https://eservice.pl).